

刑法
No428

R4-6

(配点：2)

月 日

月 日

賄賂罪の保護法益について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記AからKまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会話】

学生A. 私は、賄賂罪の保護法益について、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であると考えます。そして、賄賂罪の基本類型は、(①)と考えます。(①)において、現実に関が賄賂によって左右されていない場合も処罰の対象とされるのは、公務が賄賂によって左右されたのではないかという不信感を国民に抱かせるからです。

学生B. 判例と(②)立場に立つのですね。しかし、「社会一般の信頼」という概念は不明確ではありませんか。私は、端的に、公務員の職務の公正こそが賄賂罪の保護法益であると考えます。私の立場からは、(③)が賄賂罪の基本類型と考えられます。

学生A. その場合、(①)は、どのように位置付けられるのですか。

学生B. (④)を根拠に処罰する危険犯と位置付けることとなります。

学生A. Bさんの立場からは、(⑤)の職務行為に関して賄賂を受受等した場合にも賄賂罪が成立することを説明するのは困難ではありませんか。

学生B. 職務遂行時における賄賂への期待に基づく職務への影響の可能性を理由に可罰性を肯定することは可能であると考えます。

【語句群】

- A. 単純収賄罪 イ. 加重収賄罪 ウ. 同じ エ. 異なる
 オ. 不正な職務行為が行われる危険
 カ. 職務の公正に対する信頼が害される危険
 キ. 過去 ク. 将来

- ①ア ②ウ ③イ ④オ ⑤キ
- ①ア ②エ ③イ ④カ ⑤キ
- ①ア ②ウ ③イ ④オ ⑤ク
- ①イ ②ウ ③ア ④カ ⑤ク
- ①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ク

No428	賄賂罪の保護法益		正答率
R4-6	正解	1	59%

() 内には順に、「①=ア、②=ウ、③=イ、④=オ、⑤=キ」が入り、したがって、正解は肢1となる。

①について

①には、信頼保護説からの、賄賂罪の基本類型に関する語句が入る。学生A第1発言をみると、Aは、賄賂罪の保護法益について、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であるとする信頼保護説に立つところ、信頼保護説は、賄賂罪の基本類型は単純収賄罪であるとし、同罪において、現実に関係が賄賂に左右されていない場合も処罰の対象とされるのは、公務員が賄賂によって左右されたのではないかという不信感を国民に抱かせると考えている。したがって、①には「ア、単純収賄罪」が入る。

②について

②には、学生Aの立場と判例の立場の関係に関する語句が入る。前述のとおり、学生Aは信頼保護説に立つところ、判例（最大判平7.2.22、百選Ⅱ107事件）も、「賄賂罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とする」として信頼保護説に立つ。よって、学生Aは判例と同じ立場に立つといえる。したがって、②には「ウ、同じ」が入る。

③について

③には、純粋性説からの、賄賂罪の基本類型に関する語句が入る。学生B第1発言をみると、Bは、公務員の職務の公正こそが賄賂罪の保護法益であるとする純粋性説に立つところ、純粋性説は、不正な職務行為を要件とする加重収賄罪が賄賂罪の基本類型であると考えている。したがって、③には「イ、加重収賄罪」が入る。

④について

④には、純粋性説からの、単純収賄罪の処罰根拠に関する語句が入る。純粋性説は、加重収賄罪を基本類型とする立場であるから、不正な職務行為がない段階である単純収賄罪については、(オ)不正な職務行為が行われる危険を根拠に処罰される危険犯と位置付けられることになる。また、純粋性説は、信頼保護説を「社会一般の信頼」は不明確であると批判する立場であるから、(カ)職務の公正に対する信頼が害される危険は根拠とならない。したがって、④には「オ、不正な職務行為が行われる危険」が入る。

⑤について ★

⑤には、純粋性説から賄賂罪が成立することが困難な職務行為に関する語句が入る。純粋性説に対しては、過去の職務行為に対して賄賂罪が成立することを説明することが困難であるとの批判がなされている。なぜなら、賄賂の授受が職務行為後に行われても、既に行われた職務行為に対して因果性を及ぼすことは不可能だからである。したがって、⑤には「キ、過去」が入る。